

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת משה ארבל

פ/25/192

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (קביעת קנס בגין גביית יתר של שכר הסעה במונית),

התשפ"ג-2022

1. תיקון סעיף 30 בפקודת התעבורה¹, בסעיף 30, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :

"(ד) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע בצו את שיעור הקנס שיוטל על אדם שגבה או הרשה לאחר לגבות, שכר הסעה במונית העולה על שכר ההסעה המרבי במונית שנקבע לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996²."

דברי הסבר

החוק כנוסחו כיום אינו מאפשר להטיל קנס על נהג מונית בגין גביית יתר של שכר ההסעה, ועל כן, נהג מונית שיבצע עבירה כאמור, אף אם בשגגה או באופן קל ביותר, צפוי לעמוד בפני כתב אישום שיוגש נגדו. הגשת כתב אישום מחייב הליך משפטי ארוך, הממומן מכספי ציבור, המכביד הן על מבצע העבירה והן על מערכת המשפט, ולכן ברוב המקרים כלל לא מתבצע הליך של אכיפה. עם זאת, היעדר אכיפה במקרים אלה ביטל את ההרתעה והביא לריבוי מקרים בהם נהגי מוניות מוספים רכיבים שונים לשכר ההסעה. כך למשל, הוספת תעריף בשל נוסע שלישי כשאין נוסע שלישי בפועל או גבייה בעבור מזוודה נוספת שאינה קיימת. על אף שמדובר בשקלים בודדים, הרי שהגבייה האמורה מנוגדת לחוק ועלולה להיחשב מעשה מרמה.

לפיכך, כדי ליעל את הליך האכיפה ולהשיב את ההרתעה מפני פגיעה בצרכני המוניות, מוצע לתקן את פקודת התעבורה ולהסמיך את שר התחבורה והבטיחות בדרכים לקבוע בצו, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, את שיעור הקנס שיוטל על אדם שגבה או הרשה לאחר לגבות שכר הסעה במונית העולה על שכר ההסעה המרבי במונית. תיקון זה אף יקנה לגורמי האכיפה שיקול דעת בדבר אופן הפעולה במקרים של גביית יתר של שכר הסעה, ויאפשר להם לבחור בין הגשת כתב אישום או הטלת קנס כאמור. הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה ארבל (פ/1412/24). הצעת החוק זוהי לפ/1412/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.
² ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.